

เลือกที่จะทำสัญญาเช่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการเวนคืน กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดี ยอมรับความเสี่ยงในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนนั่นเอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่กำหนดค่าเสียหายอันเนื่องมาจากค่าขาดรายได้จากการให้เช่า และให้บริการสนามแบดมินตัน ค่าขาดรายได้จากการเปิดโรงยิมและฟิตเนส ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว สำหรับค่าเสียหายจากการรื้อถอน ขนย้าย อุปกรณ์กีฬาและเครื่องมือ นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดค่ารื้อถอนขนย้าย อุปกรณ์กีฬาและเครื่องมือไว้แล้ว และมีมูลค่าที่สูงกว่าตามที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งมาในคำอุทธรณ์ สำหรับค่าขาดรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ค่าเช่าจากคริสตจักรอภิสุทธิสถาน ค่าเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสนามฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (เทควันโด) และค่าเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นร้านอาหารจากนางสาว ธ. นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้ ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มี คำพิพากษา ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประเด็น ดังกล่าวจึงถึงที่สุดไปแล้ว นั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจจะวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกเวนคืนกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนตามสัญญาฉบับลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศ กำหนดในแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี มีคำขอท้ายฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันยื่นฟ้องคดี เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภท ฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ (วันฟ้อง) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พินึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาดลดลง เพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๓๙,๖๑๕,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศ กำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้น ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้นและในชั้นอุทธรณ์บางส่วนตามส่วน ของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๘๘/๒๕๖๓)



๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

การที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน กำหนดเงินค่าทดแทนต้นยางพาราให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาต้นละ ๑,๕๐๐ บาท จะเป็นราคาที่ได้พิจารณาจากราคาที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานและตามสภาพความเป็นจริงแล้ว แต่เมื่อการกำหนดราคาดังกล่าวยังมิได้มีการคำนึงถึงความเสียหายจากการที่ผู้ถูกเวนคืน ต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราภายหลังที่จะต้องเวนคืน เมื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืน ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ตามคดีนี้มีผลใช้บังคับแล้ว จึงพึงได้ว่าเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับยังไม่เป็นธรรม และเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอเงิน ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนรายการยางพาราพันธุ์ดีขนาดใหญ่ ซึ่งมีอายุ ๑๑ ปี เป็นต้นละ ๓,๐๐๐ บาท นั้น ถือเป็นราคาที่ไม่สูงเกินกว่าความเป็นจริง และได้ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙/๒๕๖๓ หน้า ๖๑๗-๖๒๐

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

ในการพิจารณาว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนส่วนที่เหลือมีราคาเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงหรือไม่ จะต้องพิจารณาเปรียบเทียบสภาพของที่ดินก่อนการเวนคืนกับภายหลัง การเวนคืนว่าที่ดินส่วนที่เหลือมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ทำให้ที่ดินมีศักยภาพ ดีขึ้นหรือด้อยลง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๕๖๘ ของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนบางส่วน แม้ว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ จะมีที่ดินส่วนที่เหลืออยู่ติดต่อกับที่ดินส่วนที่เหลือด้านใต้ของที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๕๖๘ ซึ่งอาจปรับปรุงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ แต่เมื่อมูลค่าที่ดินส่วนที่เหลือด้านใต้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ มีมูลค่าลดลง จึงยอมทำให้มูลค่าของที่ดินส่วนที่เหลือ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๖๗๗ ลดลงจากเดิมด้วย กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือ ใช้ประโยชน์ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน เข้าหลักเกณฑ์ตามที่



คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดไว้ ข้อ (๓) ที่ให้กำหนดราคาค่าทดแทนชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทน

ส่วนที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๕๖๘ เมื่อผลจากการเวนคืนทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือแบ่งเป็นสองส่วน โดยที่ดินส่วนที่เหลือส่วนที่หนึ่งเหลือเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา มีสภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวตลอดแนวถนนที่ตัดใหม่ ไม่ติดถนนหามินทร์ ซึ่งแม้จะมีด้านยาวติดถนนตัดใหม่ แต่มีความกว้างสูงสุดประมาณ ๑๑ เมตร รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนไปจากสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยม กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืน จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดไว้เช่นกัน แต่สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่สอง เหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๙ ตารางวา เมื่อฟังได้ว่าที่ดินส่วนนี้มีทั้งส่วนที่ผู้ถูกเวนคืนได้รับความเสียหายและส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหาย ที่ดินในส่วนนี้จึงฟังได้รับการกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายของที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงเฉพาะในส่วนที่ฟังได้ว่าใช้ประโยชน์ได้จำกัดลงหรือเสียประโยชน์จากการเวนคืนเท่านั้น หากจำต้องได้รับการกำหนดให้ที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่สองนี้ทั้งแปลงไม่

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘/๒๕๖๓ หน้า ๖๐๙-๖๑๔

การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนต้องพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น ราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดจึงเป็นเพียงหลักเกณฑ์เดียวที่จะต้องคำนึงถึงในการหามูลค่าที่แท้จริงของที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๘/๒๕๖๓ หน้า ๖๒๙-๖๓๖

๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์



ที่ถูกเวนคืน สามารถไปอยู่อาศัย ประกอบการค้าหรือการทำงานในอสังหาริมทรัพย์อื่นได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่านั้น โดยจะต้องพิจารณาให้ได้ความว่า บุคคลผู้ได้รับผลกระทบต้องไปอยู่อาศัย ประกอบการค้าหรือการทำงานในอสังหาริมทรัพย์อื่นจะได้รับความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ อันเป็นผลที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงและโดยตรงจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น อีกทั้งยังต้องพิจารณาเปรียบเทียบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความเสียหายที่มากกว่าการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการค้าหรือการทำงานของวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ด้วย และยังจะต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้นมีระยะเวลาให้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด โดยในกรณีที่กระบวนการเวนคืนมีระยะเวลาที่กระชั้นชิด บุคคลที่ได้รับผลกระทบย่อมได้รับความเสียหายมากกว่ากรณีที่กระบวนการเวนคืนมีระยะเวลายาวนาน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๘/๒๕๖๓ หน้า ๖๒๙-๖๓๖

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๒๓-๑๐๒๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๐๙๖-๑๐๙๘

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๒๖-๗๒๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๗๔-๖๗๖

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๒๙-๑๐๓๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๐๙๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๖๕๘-๖๖๑

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๖๓๔-๖๓๕

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๑๓-๑๒๑๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๗๒๘-๗๓๕

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๖๗๘-๖๘๒
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๓๒-๑๐๓๙
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๑๐๙๙-๑๑๐๓
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๖๖๑-๖๖๓
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๖๕๙-๖๖๓

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

- ตุเล่มที่ ๑ หน้า ๑๒๑๕-๑๒๑๘
- ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๗๒๔-๗๒๖
- ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๖๗๒-๖๗๔
- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘๑๘-๘๑๙
- ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๐๓๙-๑๐๔๑
- ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๑๑๐๓-๑๑๐๖
- ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๖๖๓-๖๖๕
- ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๖๓๕-๖๔๓
- ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๖๖๔-๖๖๘

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

- ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๘๒๐-๘๒๒

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แม้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีผลใช้บังคับแล้ว แต่การดำเนินการในการส่งไฟฟ้ายังต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๑๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดแนวสายส่งไฟฟ้า จึงต้องพิจารณาข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบในแต่ละแนว โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลกระทบที่มี



ต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบตามที่ระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยการสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสายส่งไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๓ กำหนดไว้ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการพิจารณากำหนดแนวสายส่งไฟฟ้าตามคดีนี้ได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน และได้มีการพิจารณาเลือกมาตรการหรือวิธีการที่เกิดผลกระทบต่อปัจเจกชนน้อยที่สุด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจ การกำหนดแนวสายส่งไฟฟ้าดังกล่าวผ่านเข้าไปในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดรวม ๕ แปลง รวมเนื้อที่ ๘๖ ไร่ ๒ งาน ๑^๓/_{๑๐} ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สภาพที่ดินยังไม่ใช้ทำประโยชน์ ต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าย่อยราชบุรี ๓ ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร ๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ระหว่างการดำเนินโครงการได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยใช้บังคับกับการประกอบกิจการพลังงานรวมทั้งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาม้านแพ้ว นายอำเภอบ้านแพ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว ตามลำดับ เพื่อปิดประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ระบุพื้นที่ตามตำบล อำเภอ และจังหวัดที่สายส่งไฟฟ้าพาดผ่าน ทั้งยังได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ และแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทั้งมีแผนที่แสดงแนวเขตสายส่งไฟฟ้าประกอบด้วย พร้อมกันนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงประกาศเขตเดินสายไฟฟ้างดงกล่าวในหนังสือพิมพ์จำนวน ๓ วัน แต่ไม่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่ออุทธรณ์คัดค้านการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมาย



กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับพิจารณาอุทธรณ์แนวเขตเดินสายไฟฟ้าดังกล่าว แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับพิจารณาอุทธรณ์คัดค้านประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ราชบุรี ๓-สมุทรสาคร ๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดต้องพิจารณาแต่เพียงว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าโดยเลือกแนวสายส่งไฟฟ้าระหว่างจุด A ๒๒ ถึงจุด A ๒๕ เข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๖ วรรคหนึ่งบัญญัติว่า นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการพลังงานได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และวรรคสอง บัญญัติว่า ในระหว่างการประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้านครหลวง กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี ดังนั้น การดำเนินการในการส่งไฟฟ้าจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป เมื่อระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยการสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสายส่งไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑ กำหนดว่า ให้ฝ่ายสำรวจและที่ดินระบบส่ง ดำเนินการสำรวจศึกษาข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบในแต่ละแนว แล้วรวบรวมสรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวสายส่งไฟฟ้า (คพส.) เพื่อพิจารณาเลือกแนวที่มีความเหมาะสมที่สุด และข้อ ๑๓ กำหนดว่า ให้ คพส. มีอำนาจพิจารณากำหนดแนวสายส่งไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลกระทบที่มีต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อการประกาศเขตเดินสายไฟฟ้าต่อไป ดังนั้น การกำหนดแนวเขตเดินสายไฟฟ้าในกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักเกณฑ์ดังกล่าวและนำองค์ประกอบโดยรวมที่เป็นเกณฑ์กำหนดไว้มาเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินโครงการขยายระบบขนส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๑ ของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ ทั้งนี้ การขยายระบบขนส่งไฟฟ้าโดยเดินสายไฟมีความจำเป็นต้องเข้าใช้พื้นที่ของเอกชน ในลักษณะการรอนสิทธิเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรลุผล และเมื่อพิจารณาแนวการสำรวจและวางสายส่งไฟฟ้า การสำรวจเขตที่ดินสายไฟฟ้า ที่ได้กำหนดเป็น ๒ แนว และได้มีการปรับแนวเขตสายส่งที่พิพาทไปทางเหนือของ สฟ. ราชบุรี ๓ ที่มีชุมชนหนาแน่นน้อยกว่า โดยกำหนดทางเลือกเบื้องต้นแนวสายส่งไฟฟ้าไว้ ๒ แนวทางเลือก จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปรากฏว่า แนวทางเลือกที่ ๑ พื้นที่ดำเนินการ ๒ จังหวัด ๕ อำเภอ ๒ เทศบาล ๑๑ ตำบล มีผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมประชุม และได้แสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม เห็นด้วย ๑๑๗ ราย ไม่เห็นด้วย ๒๙ ราย ไม่แสดงความคิดเห็น ๑๒ ราย ส่วนแนวทางเลือกที่ ๒ พื้นที่ดำเนินการ ๒ จังหวัด ๕ อำเภอ ๔ เทศบาล ๑๒ ตำบล เห็นด้วย ๑๘๐ ราย ไม่เห็นด้วย ๑๑ ราย ไม่แสดงความคิดเห็น ๓๑ ราย คณะทำงาน พิจารณาแนวสายส่งไฟฟ้าเบื้องต้นจึงได้ปรับแนวสายส่งไฟฟ้าใหม่ โดยมีบริเวณพื้นที่ตำบลโพหัก และตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้ง ๒ ตำบล ได้จัดประชุมชี้แจงและรับฟัง ความคิดเห็นประชาชนไปแล้ว และกำหนดเป็นแนวทางเลือกที่ ๓ คณะกรรมการพิจารณา แนวสายส่งไฟฟ้าในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ พิจารณาแนวสาย ส่งไฟฟ้าพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแนวทางเลือกที่ ๓ โดยให้เหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจว่า เนื่องจากทางเลือกที่ ๓ ผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นน้อยกว่าแนวทางเลือกที่ ๑ และทางเลือกที่ ๒ ประชาชนในพื้นที่ไม่มีท่าทีคัดค้าน ลดผลกระทบจากประชาชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าราชบุรี และมีจำนวนจุดเปลี่ยนแนวน้อยกว่าแนวทางเลือกที่ ๑ และแนวทางเลือกที่ ๒ โดยพิจารณา จากข้อมูลตามแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลที่ดินทำกินที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่จริง รวมทั้งผลการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในพื้นที่ที่มีท่าทีคัดค้าน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ในการสำรวจเลือก แนวเขตสายไฟฟ้า ฝ่ายสำรวจและที่ดินระบบส่งได้ดำเนินการสำรวจโดยพิจารณาข้อมูล ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความคิดเห็นของประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบในแต่ละแนว และคณะกรรมการพิจารณาแนวสายส่งไฟฟ้าได้พิจารณา กำหนดแนวสายส่งไฟฟ้าที่พิพาท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลกระทบที่มีต่อชุมชน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบตามที่ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๒๘ ข้อ ๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๓ อันเป็นการเลือกมาตรการหรือวิธีการที่เกิดผลกระทบ ต่อปัจเจกชนน้อยที่สุด เพื่อให้การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายที่ให้อำนาจโดยชอบแล้ว จึงเห็นว่าตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประกาศกำหนดเขต เดินสายไฟฟ้าระหว่างจุด A ๒๒ ถึงจุด A ๒๕ เข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้ดุลพินิจ



โดยชอบด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดทำบริการสาธารณะ และกฎหมายที่ให้อำนาจโดยหลักเสียงผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ซึ่งผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นผู้เสียผลประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นหนทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจำเป็นต้องดำเนินการนั้น โดยชี้แจงน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ส่วนบุคคลโดยชอบแล้ว อนึ่ง ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนดำเนินโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เผยแพร่โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการอำเภอ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมฟังการชี้แจงและแสดงความคิดเห็นแล้ว แม้ในวันประชุมจะมีเพียงผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นส่วนน้อยหากเทียบกับประชาชนทั้งตำบล แต่เมื่อวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้กำหนดเรื่องจำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นไว้ ประกอบกับการกำหนดแนวสายส่งไฟฟ้ามีผลกระทบต่อประชาชนที่แนวสายส่งพาดผ่านเท่านั้น ไม่ได้กระทบต่อประชาชนทั้งตำบล คณะกรรมการพิจารณาแนวสายส่งไฟฟ้าจึงชอบที่จะนำผลของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว มาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจกำหนดแนวสายส่งไฟฟ้าที่พิพาทได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๘/๒๕๖๓)

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

เมื่อการดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เป็นการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซและส่งตามระบบท่อ อันเป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นในการประกาศกำหนดความกว้างของเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) สำหรับที่ดินของเอกชนรวมถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยมีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการก่อสร้างตามสภาพและลักษณะของพื้นที่ก่อสร้างที่แตกต่างกัน ประเภท ขนาด ลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งานของท่อ มาตรการในการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยของระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เปรียบเทียบกับความเสียหายของผู้ฟ้องคดีจากการที่ต้องถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางประการเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แล้วเห็นว่า ประโยชน์สาธารณะทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง



ของประเทศเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับดังกล่าวแล้ว ความเสียหายของผู้ฟ้องคดียังไม่มากเกินสมควรจนเป็นเหตุที่จะต้องดำเนินการลดความกว้างของการใช้พื้นที่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช้ดุลพินิจประกาศกำหนดเขตความกว้างของเขตระบบ ๒๐ เมตร ในที่ดินเอกชน ตามประกาศดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุอันสมควร และเหมาะสมกับความจำเป็นแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง ตั้งอยู่ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๗๘ ตารางวา และ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา ตามลำดับ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ในท้องที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อำเภอสรีราชา อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสรีมโหสถ อำเภอสรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอปากพลี อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เพื่อก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นเหตุให้ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าว โดยแนวเขตดังกล่าวพาดผ่านที่ดินทั้งสองแปลงจากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความกว้าง ๒๐ เมตร ตลอดแนว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้พิจารณาปรับลดความกว้างของเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จากความกว้าง ๒๐ เมตร ให้เหลือความกว้าง ๕ เมตร ตลอดแนวที่ดิน คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งขึ้นพิจารณาเห็นว่าการกำหนดเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติระยะความกว้าง ๒๐ เมตร เป็นการกำหนดเพื่อให้มีพื้นที่พอเพียงต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเปรียบเทียบการประกาศกำหนดเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงซึ่งใช้ระยะความกว้าง ๕ เมตร นั้น เนื่องจากในเขตทางหลวง กรมทางหลวงมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและมีการควบคุมดูแลการรुक้าที่ดินในเขตทางหลวงอย่างเข้มงวดซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ดินของเอกชน การกำหนดดังกล่าวจึงเป็นไปตามสภาพและลักษณะของที่ดินที่แตกต่างกัน คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการ



พิจารณาอุทธรณ์ฯ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติพาดผ่านที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีให้มีขนาดความกว้าง ๒๐ เมตร เป็นการกำหนดขนาดที่กว้างมากเกินไปจนความจำเป็นในการใช้งานจริง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดียังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดต้องพิจารณาแต่เพียงว่า ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อฯ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในส่วนที่กำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ที่มีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ผ่านที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และเครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อำเภอศรีราชา อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ้านบึง อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอปากพลี อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อบริการจัดหาก๊าซธรรมชาติ โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซและส่งตามระบบท่อ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๖^{๑๒} มาตรา ๑๔๙^{๑๓}

^{๑๒-๑๓} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔๖ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการพลังงานได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

ในระหว่างการประกอบกิจการพลังงานตามวรรคหนึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดอำนาจสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๔๙ เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินงานได้ต่อไปตามมาตรา ๑๔๖ มีให้นำมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้บังคับกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จนกว่าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในขณะเวลาดังกล่าวให้พระราชกฤษฎีกา



แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๔^๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๗^๕ ของประกาศ คณะกรรมการกำกับการใช้อำนาจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสร้างและบำรุงรักษาระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อฯ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กำหนดเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) ทั้งนี้ ในการกำหนดความกว้างของเขตรบบ การขนส่งปิโตรเลียมทางท่อของผู้ผูกพันคดีที่ ๑ ตามประกาศกระทรวงพลังงานฯ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และลักษณะของที่ดินที่แนวท่อก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน ประเภท ขนาด และวัตถุประสงค์ในการใช้งานของท่อที่จะวางพาดผ่านที่ดินแต่ละช่วงซึ่งแตกต่างกัน เหตุผลความจำเป็นในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง การตรวจสอบและบำรุงรักษา ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการดำเนินการมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคง ของระบบโครงข่ายฯ อีกทั้ง ผู้ผูกพันคดีที่ ๑ ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านวิศวกรรม ตลอดจน ความเสียหายของเจ้าของที่ดินแปลงที่แนวเขตรบบพาดผ่าน รวมถึงผลกระทบต่อแนวเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. และการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของ กฟผ. ซึ่งคู่ขนานอยู่กับแนวเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์

กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับต่อไป

^{๔๔} พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม บริษัทไม่มีอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑

บรรดาอำนาจ สิทธิ และประโยชน์อื่นที่กำหนดให้เป็นของ ปตท. ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้เป็นของคณะกรรมการตามมาตรา ๕

ในการใช้อำนาจตามวรรคสอง คณะกรรมการต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

^{๔๕} ประกาศคณะกรรมการกำกับการใช้อำนาจของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการสร้างและบำรุงรักษาระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเขตรบบการขนส่งทางท่อตามความจำเป็น โดยได้รับความเห็นชอบ จากรัฐมนตรี

เมื่อรัฐมนตรีประกาศเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ และเครื่องหมายแสดงเขตตามที่คณะกรรมการกำหนด ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้บริษัทดำเนินการปิดประกาศเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อไว้ ณ ที่ทำการเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั้น กับให้มีการจัดทำเครื่องหมาย แสดงไว้ในบริเวณเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อดังกล่าวตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด



ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เป็นการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซและส่งตามระบบท่อ อันเป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการประกาศกำหนดความกว้างของเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) สำหรับที่ดินของเอกชนรวมถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยมีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการก่อสร้างตามสภาพและลักษณะของพื้นที่ก่อสร้างที่แตกต่างกัน ประเภท ขนาด ลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งานของท่อ มาตรการในการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยของระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เปรียบเทียบกับความเสียหายของผู้ฟ้องคดีจากการที่ต้องถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินบางประการเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเห็นว่า ประโยชน์สาธารณะทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับดังกล่าวแล้ว ความเสียหายของผู้ฟ้องคดียังไม่มากเกินสมควรจนเป็นเหตุที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องดำเนินการลดความกว้างของการใช้พื้นที่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจประกาศกำหนดเขตความกว้างของเขตรบบ ๒๐ เมตร ในที่ดินเอกชน ตามประกาศดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุอันสมควร และเหมาะสมกับความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการปฏิบัติงานที่แท้จริงแล้ว ดังนั้น ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อฯ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์แนวเขตรบบโครงข่ายพลังงานของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๐/๒๕๖๓)

๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพกรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานกำหนดและตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้แก่



ผู้ที่มีบ้านพักอาศัยปลูกอยู่ในที่ดินของตนเองถูกเขตชลประทาน หรือมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองแต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่น และตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน

การยกให้ซึ่งที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่เจ้าของที่ดินยกที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยวาจา จึงไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโดยสมบูรณ์ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหลักฐานเป็นทะเบียนบ้านที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้าน ทะเบียนบ้านก็หาใช่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองแต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่น และตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน ที่จะทำให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ กรมชลประทานจึงไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ในเขตอำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คือ ค่าที่ดิน ค่ารั้วย้าย (บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และไม้ผล) และค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ โดยผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของนาย ก. ซึ่งเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้รับเพียงค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน เป็นค่าสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๓๑๕,๑๔๑.๕๑ บาท เท่านั้น ไม่ได้ได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีที่ดินถูกเขตชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่แปลงอพยพจำนวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เริ่มสำรวจพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในการดำเนินการเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่มีบ้านและที่ดินอยู่ในเขตที่จะดำเนินโครงการก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าสำรวจพื้นที่โครงการ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ อนุมัติเป็นหลักการให้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ผู้อพยพ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีที่ดินถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงานบริเวณเขตน้ำท่วม หรือบริเวณเขตจัดสรรหมดทั้งแปลง หรือเหลืออยู่น้อยจนไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพได้ นอกจากจะได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินแล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินให้อยู่อาศัยด้วยครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร่ และให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานทำหน้าที่ดำเนินการเรื่องถอนสภาพที่ดินที่จัดสรรให้ชอบด้วยกฎหมายและกำหนดขอบเขตบริเวณสถานที่ที่จะใช้ที่ดินเพื่อจัดสรรให้ราษฎรอพยพ กำหนดหลักการครอบครัวที่มีสิทธิหรือไม่สิทธิที่จะอพยพเข้าไปอยู่ในที่จัดสรร และกำหนดแผนผังที่จัดสรรและวิธีการจัดแปลงที่ดินให้ราษฎรเข้าไปอยู่อาศัยและทำกิน ซึ่งในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรแปลงอพยพนั้น คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานได้มีการประชุมและมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ ทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ รวมทั้งสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ ต่อมา ราษฎรผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพทุกรายไม่ประสงค์จะได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ แต่ประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถจัดสรรแปลงอพยพให้ได้ จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้จ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดราคาค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพและบุคคลผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ โดยคำนึงถึงการเป็นผู้ครอบครองอยู่ในบริเวณห้วยงานหรือบริเวณเขตน้ำท่วมอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปิดโครงการ และในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔



เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติกำหนดอัตราค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรแปลงอพยพ กรณีสิทธิที่ทำกินกำหนดให้อัตราไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทุกราย กรณีสิทธิที่อยู่อาศัย ๑ ไร่ กำหนดให้เป็นเงิน ๘๓๑,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว โดยให้จ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวให้แก่บุคคลที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน ได้ให้ความเห็นชอบเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัยนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีบ้านพักอาศัยปลูกอยู่ในที่ดินของตนเองถูกเขตชลประทาน หรือมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองแต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่น และตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้นั้นก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย รวมทั้งไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับมาในคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของนาย ก. บิดาของผู้ฟ้องคดี โดยบ้านของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตที่จะถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีที่ดินแปลงอื่นที่ถูกเขตชลประทาน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างในคำอุทธรณ์ว่า เจ้าของที่ดินได้ยกที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยวาจา และผู้ฟ้องคดีได้รับการออกบ้านเลขที่ เป็นหลักฐานว่าได้อยู่อาศัยจากทางราชการก็ตาม แต่การยกให้ซึ่งที่ดินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒๕^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ การที่เจ้าของที่ดินยกที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยวาจา จึงไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโดยสมบูรณ์ ส่วนทะเบียนบ้านซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้าน ก็เป็นเพียงหลักฐานของทางราชการที่ระบุว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของบ้านและมีใครเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเท่านั้น ทะเบียนบ้านหาใช่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างใด จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองแต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่น และตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน ที่จะทำให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานกำหนดและตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม

^{๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๒๕ การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่ายอมสมบูรณ์ต่อเมื่อมีทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ การให้ยอมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องสงบ

๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย) จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำต้องชำระเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๕/๒๕๖๓)

สัญญาจองรถยนต์ ยังไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายรถยนต์ ฐานตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีที่ได้เข้าทำสัญญาจองรถยนต์จึงเป็นเพียงผู้สั่งจอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะซื้อรถยนต์ตามที่ระบุในใบจองเท่านั้น และกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่จองยังไม่โอนไปเป็นของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงยังไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อ พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิรับเงินภาษีคืนของผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก เมื่อตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ระบุแต่เพียงว่า ผู้ซื้อรถยนต์ต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับแต่วันที่ซื้อหรือจองรถยนต์ ดังนั้น การพิจารณาอายุของผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิตามมาตรการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล จึงต้องนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีฐานะตามกฎหมายเป็นผู้ซื้อ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาซื้อขายโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้ฟ้องคดีครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวครบ ๑ ปี และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับมาตรการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล โดยถูกต้องทุกประการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในอันที่จะต้องคืนเงินซึ่งเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ในวันทำสัญญาจองรถยนต์ผู้ฟ้องคดีจะยังมีอายุไม่ครบอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกได้รับสิทธิขอรับเงินภาษีคืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการรถยนต์ใหม่คันแรก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้ ... (๖) ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป... ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ โดยเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้สั่งจองรถยนต์ใหม่คันแรก ราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๕๘๕,๐๐๐ บาท กับบริษัท ร. จำกัด ผู้ขาย โดยชำระเงินเป็นค่ามัดจำล่วงหน้าจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ต่อมา วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดี



ได้ชำระราคาเป็นเงินสดครบถ้วนตามสัญญาและรับมอบรถยนต์ในวันเดียวกัน โดยในวันส่งจอร์ถยนต์ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๑๐ เดือน แต่ในวันชำระเงินและรับมอบรถยนต์ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๑ ปี ๓ เดือน หลังจากนั้น วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวกับกรมการขนส่งทางบก ต่อมา วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลต่อกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับคำขอและตรวจสอบหลักฐาน เมื่อผู้ฟ้องคดีครอบครองรถยนต์ครบ ๑ ปี จึงได้ติดต่อขอรับเงินคืนด้วยวาจา แต่ได้รับแจ้งปฏิเสธสิทธิจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีอายุไม่ครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในวันจอร์ถยนต์ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมสรรพสามิต จำนวน ๓ ครั้ง แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาทำนองเดียวกันทั้งสามครั้ง สรุปได้ว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิตามโครงการดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ กำหนดว่า ผู้ซื้อรถยนต์ต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับแต่วันที่ซื้อหรือจอร์ถยนต์ แต่ขณะจอร์ถยนต์นั้น ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๒๐ ปี ๑๐ เดือน จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินคืน โดยในการตอบหนังสือร้องเรียนในครั้งหลังนี้มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพิ่มเติมโดยให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ปัจจุบันความนิยมในการซื้อรถยนต์มีสูงขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ทำสัญญาจองไว้ก่อน โดยกำหนดรายละเอียดของรถยนต์ และราคาซื้อขาย นอกจากนี้ ยังมีการวางมัดจำล่วงหน้าในวันจองเป็นเงินจำนวนหนึ่ง กรณีจึงเกิดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คือ ผู้สั่งจองและผู้ขาย ได้แสดงเจตนาเสนอสนองผูกพันกันตามเนื้อความในใบสั่งจองรถยนต์ดังกล่าว กรณีจึงเกิดเป็นสัญญาจอร์ถยนต์ อย่างไรก็ตาม สัญญาจอร์ถยนต์เป็นเพียงสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ว่าด้วยเอกเทศสัญญา ซึ่งผู้จองเป็นผู้มีสิทธิจะซื้อรถยนต์ตามที่ได้ทำสัญญาจองไว้กับผู้ขายเท่านั้น โดยหากภายหลัง ผู้จองไม่ประสงค์จะซื้อรถยนต์ตามที่ได้ทำสัญญาจองไว้กับผู้ขาย ความรับผิดชอบของผู้จองก็เป็นแต่เพียงถูกริบมัดจำเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะโดยลักษณะของสัญญาจอร์ถยนต์นั้น ไม่เป็นการผูกพันหรือบังคับว่าผู้สั่งจอง



ต้องทำการซื้ออย่างแน่นอน และไม่ได้ผูกพันคู่สัญญาให้ต้องทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกัน ในภายหลัง กรณีจึงถือได้ว่าสัญญาจองรถยนต์เป็นสัญญาที่แยกต่างหากจากสัญญาซื้อขายรถยนต์ เมื่อพิจารณาใบสั่งจองรถยนต์เลขที่ ๐๙๙๐๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แล้ว เห็นว่า ใบสั่งจองดังกล่าวปรากฏรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญของสัญญา กล่าวคือ (๑) ยี่ห้อ รุ่น สี และราคาของรถยนต์อันเป็นทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งสัญญา (๒) ชื่อ ที่อยู่ของผู้สั่งจองและผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ขายซึ่งเป็นคู่สัญญา (๓) ข้อตกลงว่าจะชำระราคาซื้อขายด้วยเงินสด กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ขาย ได้ตกลงเสนอสนองถูกต้องตรงกันในสาระสำคัญอันเป็นวัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญา และในวันจองรถยนต์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินสดเป็นมัดจำ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญา และได้ให้เงินไว้ในวันทำสัญญาเป็นมัดจำ ซึ่งถือว่าการที่ให้มัดจำนั้น ย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๗^{๑๗} จึงเกิดเป็นสัญญาจองรถยนต์ที่มีคู่สัญญา คือ ผู้ฟ้องคดีและผู้ขาย สัญญาจองรถยนต์ดังกล่าวนี้ จึงยังไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายรถยนต์ ฐานะตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงผู้สั่งจอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะซื้อรถยนต์ตามที่ระบุในใบจองเท่านั้น และกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่จองยังไม่โอนไปเป็นของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงยังไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อ

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เฉพาะที่เป็นประเด็นพิพาท คือ ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ แล้ว เห็นว่า หากคณะรัฐมนตรีประสงค์จะให้คำนวณอายุผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิถึงวันจองรถยนต์ ก็ควรระบุไว้ให้ชัดเจนว่า ผู้ซื้อหรือผู้จองต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวระบุแต่เพียงว่า ผู้ซื้อต้องมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป การพิจารณาอายุของผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิตามมาตราการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลนั้น จึงต้องนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีฐานะตามกฎหมายเป็นผู้ซื้อ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำสัญญาซื้อขายโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคดีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ร. จำกัด ผู้ขาย ได้ทำการส่งมอบรถยนต์และชำระราคาเป็นเงินสดครบถ้วนตามใบเสร็จรับเงินฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงถือได้ว่าในวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ขายได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายต่อกัน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขาย ย่อมโอนไปยังผู้ฟ้องคดีทันทีเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ชำระราคาคงถ้วนแล้ว เพราะสัญญาซื้อขายรถยนต์เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามประมวลกฎหมาย

^{๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๗๗ เมื่อเข้าทำสัญญา ถ้าได้ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจำ ท่านให้ถือว่ากรณีที่ให้มัดจำนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้ว อนึ่ง มัดจำนี้ย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย



แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๓^{๑๙} ประกอบกับมาตรา ๔๕๘^{๒๐} อีกทั้ง สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด รถยนต์อันเป็นสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่มีแบบตามกฎหมาย และไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ สัญญาซื้อขายรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมาย ฐานะผู้ซื้อตามกฎหมายของผู้ฟ้องคดีจึงต้องถือเอาวันดังกล่าว ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีมีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และเมื่อได้ความว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองรถยนต์ คันดังกล่าวครบ ๑ ปี และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับมาตรการ รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลโดยถูกต้องทุกประการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายในอันที่จะต้องคืนเงินซึ่งเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงอธิบดีกรมสรรพสามิต ร้องเรียน กรณีไม่ได้รับสิทธิคืนเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ต้องคืนเงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กลับปฏิเสธไม่ดำเนินการคืนเงินตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอไว้เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้วตามมาตรา ๒๐๔^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นับแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันฟ้อง แต่คำขอ ท้ายฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่ระบุว่าประสงค์จะเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันใด จึงไม่อาจกำหนดดอกเบี้ย จำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอในส่วนดอกเบี้ย ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อุทธรณ์ในประเด็นนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พินักษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

^{๑๙-๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ร ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็น ผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนด เวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว

มาตรา ๔๕๓ อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่าผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะไ้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย

มาตรา ๔๕๘ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน

